

[12] [권 고] 사항

1. 제 목 : 임대주택 미입주 해약 시 위약금 부과 기준 미준수
2. 조치부서 : ☐☐☐☐☐☐처(협조 : 0 0 0 0 처)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社의 임대주택은 「주택임대규정 시행세칙」 제9조 및 [별지 서식] 주택 임대차계약서 계약특수조건 제9조에 따라 입주지정기간 종료일 이후 3개월 이내에 입주하지 아니하고 임대차계약이 해제 또는 해지되었을 때에는 약정한 위약금을 납부하도록 정하고 있다.

이와 관련하여 위 주택 임대차계약서 계약일반조건 제3조 및 계약특수조건 제6조에 따르면 입주월의 임대료, 관리비 및 사용료는 입주일부터 계산하고, 입주지정기간이 지나 입주하는 경우에는 입주지정기간이 끝난 다음날부터 임대료, 관리비 및 사용료를 계산하도록 하고 있다.

또한, 계약특수조건 제2조로 입주일은 ‘임대주택의 열쇠교부일’을 말하며 입주지정기간 종료일까지 입주하지 아니한 경우에는 그 종료일 다음날을 입주일로 본다고 정하고 있다.

따라서 임대차계약에 따른 입주 잔금을 납부하였으나 실제로 해당 임대주택에 입주하지 아니하고 해약을 신청한 경우 ‘열쇠교부일’ 또는 ‘입주지정기간 종료일

다음날' 중 빠른 날을 입주일로 보아 해약 환불금 지급일까지의 임대료 및 관리비 등을 부과하여야 하고, 입주 잔금을 납부하였으나 열쇠를 교부받지 아니하고 입주 지정기간 종료일 전에 해약하는 경우 또는 입주 잔금을 납부하지 아니하고 해약하는 경우에는 약정한 위약금만 공제하고 해약 환불금을 반환하여야 한다.

그런데 ○○○○본부 종합감사 결과 일부 지역본부에서는 임대주택 해약 시 입주 잔금을 납부하지 아니한 미입주자에 대하여 임대료와 관리비를 공제하거나, 입주 잔금을 납부한 미입주자에 대하여 입주 잔금 납부일부터 해약 환불금 지급일까지의 임대료(관리비 등 포함)와 위약금을 비교하여 적은 금액을 부과하는 등 표준임대차계약서 조건 및 관련 업무처리기준²⁷⁾과 달리 해약환불 업무를 처리한 사례가 확인되었다.

이는 과거 公社 Wise 주거복지정보시스템으로 임대주택 '해약처리' 시 표준 임대차계약서 조건 및 관련 업무처리기준과 달리 입주일자가 등록되어 있지 아니한 계약자의 경우 입주 잔금 납부 여부 및 입주지정기간 종료일 경과 여부와 관계없이 미입주 해약으로 간주하여 자동으로 위약금을 부과하였으며,

2016. 10. 임대차계약 해지업무 관련 시스템 개선²⁸⁾ 이후에는 '해약신청접수' 시 담당자가 해약사유²⁹⁾를 선택하고 해약사유에 따라 위약금을 자동으로 부과하고 있으나, 입주일자가 등록되지 않은 계약자의 경우 입주 잔금 납부 여부 및 입주 지정기간 종료일 경과 여부에 따라 해약사유를 별도로 구분(입주 전 해약, 입주 후 자진해약)하여야 하므로 오류가 발생할 수 있다.

27) 舊♣♣♣♣처-4072호(2007.10.16.) “업무질의에 대한 회신”

28) 〰〰〰처-5498호(2016.10.13.) “임대차계약 해지업무 관련 시스템 개선완료 알림”

29) 허위(부정)계약, 불법 양도(전대), 입주 전 해약(위약금 부과), 입주 전 해약(위약금 면제), 입주 후 자진해약 등

그 결과 임대주택 미입주 해약 시 지역본부별로 관련 기준과 달리 해약 환불금을 지급하여 公社 업무처리의 신뢰도가 저하되고, 과도한 공제에 따른 민원 등이 발생할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

□□□□□□처장(협조 : ○ ○ ○ ○ 처장)은

임대주택에 미입주한 계약자 해약 시 관련 기준을 준수하여 업무를 처리할 수 있도록 Wise 주거복지정보시스템의 기능을 개선하시기 바랍니다(권고).